

5. 국유재산 현황 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하여야 한다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조(실태조사 방법) 제1항에 따르면 국유재산에 대한 실태조사 시에는 부동산 등기 사항증명서 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 조사하도록 되어 있으며
 - 같은 세칙 제10조(관리방법) 제4항에 따르면 실태조사 대상 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 변동 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여 전산자료로 관리하도록 되어 있음
 - △ 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고, 주기적으로 실태조사를 실시하여 해당 재산의 소유권 및 면적 등 변동사항을 확인하여야 함
- 그런데, 2018. 2월 말 기준 대구경북지역본부에서 관리 중인 국유재산 72,426건에 대하여 등기사항증명서 및 토지대장과 국유BPM 대장 상 소유자 등 불일치 여부를 점검한 결과

가. 등기사항증명서와 국유 BPM 대장 상 소유자 불일치

□ 2013. 4. 15. 지자체로부터 일괄수탁한 ‘△△△도 △△시 △△읍 △△리 XXX-XX(하천, 290m²)’ 소재 국유재산은

- 2012. 4. 5. ‘공공용지 협의취득’을 등기원인으로 □□시 앞으로 소유권이 이전되어 국가 소유 재산이 아닌데도 2013. 8. 23., 2014. 9. 5., 2015. 3. 1. 총 3회에 걸쳐 실태조사를 실시하면서 계속 관리하고 있고,

□ 2011. 12. 28. 지자체로부터 일괄수탁한 ‘△△△도 △△군 △△읍 △△리 산 XXX(임야, 585m²)’ 소재 국유재산은

- 등기사항증명서 상 1941. 12. 22. ‘매매’를 등기원인으로 ‘○○○○’ 앞으로 소유권이 이전된 일본인 명의 재산으로 추정되나 조달청에 중앙관서 지정 요청 등을 하지 않고 그대로 관리하고 있는 등¹¹⁾

△ [별표 2]와 같이 총 27건의 국유재산은 소유권이 제3자 앞으로 이전되었는데도 국유재산으로 관리하고 있거나 등기사항 증명서 상 일본인 명의 또는 미등기 재산인데도 중앙관서 지정 신청 및 등기 등의 조치 없이 그대로 관리하고 있음

11) 「국유재산 권리보전 조치 실무」(2012.12. 조달청 업무편람)에 따르면 일본인명의 재산 및 공부 자체가 없는 무주부동산은 조달청에 의뢰하여 무주부동산 공고 및 관리청 지정 신청 절차 등을 거쳐 “국” 명의로 등기하도록 되어 있음

나. 토지대장과 국유 BPM 대장 상 면적 불일치

- 2011. 12. 28. 지자체로부터 일괄수탁한 ‘△△△도 △△군 △△면 △△리 XXXX-X(임야, 1,063m²)’ 소재 국유재산은
 - 2014. 10. 24. 동소 XXXX-X(임야, 46m²), XXXX-X(임야, 1,017m²)으로 분할되었으나 국유 BPM에 이를 반영하지 않고 분할 전 면적인 1,063m²로 등록하여 관리하고 있고
- 2011. 12. 28. 지자체로부터 일괄수탁한 ‘△△△도 △△시 △△읍 △△리 XXX-X(전, 420m²)’ 소재 국유재산은
 - 2016. 8. 29. 지적재조사가 완료되어 면적이 467.2m²로 증가되었으나 국유 BPM에 이를 반영하지 않는 등
 - [별표 3]과 같이 총 401건의 국유재산은 토지분할 또는 지적재조사 등으로 토지대장 상 면적과 국유 BPM 상 면적이 일치하지 않는 것으로 확인됨
- 한편, 토지대장 상 면적과 BPM 상 면적이 상이한 재산 401건 중 필지분할로 인해 면적차이가 크게 발생한 50건을 표본으로 본 지번 50건 및 신규 생성된 지번 90건에 대한 등기사항증명서를 점검한 결과
 - ‘△△△도 △△시 △△면 △△리 XXX(전, 1,424m²)’는 2014. 6. 9. 필지분할로 면적이 746m²로 감소되어 토지대장 상 면적은 정정되었으나 등기사항증명서 상 면적은 정정되지 않았고, 분할된

동소 XXX-X(678m²)은 토지대장은 생성되었으나 등기사항 증명서는 생성되지 않는 등

- 총 140건 중 12건은 국유재산에 대한 등기사항증명서 상의 면적이 정정되지 않았고, 18건은 등기사항증명서가 생성되지 않은 것으로 확인됨¹²⁾

【 조치할 사항 】

◇ 대구경북지역본부장은

- 등기사항증명서와 BPM 대장 상 소유자가 다른 국유재산 27건 중 인수일 이전에 제3자에게 소유권이 이전된 8건에 대하여는 위탁해지 등 BPM 대장을 정리하고, 미등기 재산 16건 및 일본인 명의 재산으로 추정되는 3건에 대하여는 조달청에 중앙관서 지정을 신청하는 등 적절한 조치를 취하며,
- 토지대장 상 면적과 BPM 상 면적이 상이한 재산 401건에 대하여는 면적이 일치되도록 적절한 조치를 취하는 한편, 본 지번에서 분할된 지번에 대하여는 소유권 변동여부 및 사유 등을 확인하여 등기사항증명서를 생성하거나 정정하는 등 적절한 조치를 취하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

12) 신규 생성된 지번 90건 중 등기사항증명서가 신규 생성된 것은 72건이었으며, 그 중 64건은 국(기획재정부) 소유로 되어 있고, 4건은 공사에서 인수하기 전에 공공용지협의 취득 등의 사유로 제3자에게 소유권이 이전된 것으로 확인되고, 4건은 경지정리로 등기가 폐쇄된 것으로 확인됨

[별표 2] 국유재산 소유자 불일치 현황

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	이전일	소유자	이전사유	비고
----	-----	----	----	-----	-----	-----	------	----

“기재 생략”

[별표 3] 토지대장과 BPM 상 토지면적 불일치 현황

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	공부 면적 (A)	BPM상 면적 (B)	면적차 (B-A)	불일치 사유
----	-----	----	-----------------	-------------------	--------------	-----------

“기재 생략”